

1501899-58.2019.8.26.0562

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Contravenções Penais

Magistrado: Renata Sanchez Guidugli Gusmão

Comarca: Santos

Foro: Foro de Santos

Vara: Vara do Juizado Especial Criminal

Data de Disponibilização: 11/02/2022

... desfavoráveis as denúncias por roubo e tráfico de entorpecentes (fls. 134 - proc 1501920/2019 e proc 1502618/2019), aumentando a pena base para 5 meses. Em seguida, procedo ao aumento de 1 mês em razão da reincidência apontada pela certidão de fls. 133 ( proc. 1500056/2017), totalizando ao final 6 meses de prisão, regime inicial aberto, vedada a conversão da pena corporal em ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santos

Foro de Santos

Vara do Juizado Especial Criminal

Praça José Bonifácio, s/nº, Santos - SP - cep 11013-190

1501899-58.2019.8.26.0562 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501899-58.2019.8.26.0562

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Contravenções Penais

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gilberto de Souza Rocha

VISTOS.

Dispensado o relatório nos termos do art. 81, § 3º da Lei 9.099/95.

A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade e autoria do delito estão devidamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls.1/3, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 4/5, pelas declarações no termo de fls. 6 e 7, pelo auto de destruição - RDO 900040/2019 (fls. 44/49) e laudos periciais de fls. 55/58 e 92/96, bem como pelos depoimentos colhidos em juízo.

Interrogado em juízo, o acusado contou que havia sido proprietário do estabelecimento, porém antes da apreensão das máquinas caça-níquel. Alegou que na data dos fatos o bar já havia sido alugado para seu cunhado "Marcelinho". Desta forma, as máquinas caça-níquel estavam sob a responsabilidade de outra pessoa. Tal versão não tem como ser aceita, pois não é verossímil, ainda mais considerando os documentos encontrados no dia da abordagem em nome do acusado (cartão de crédito, recibo de entrega de mesas, propaganda de Show - laudo pericial de fls. 55/58).

A(s) testemunha(s) Ibrahim José El Banat e João Carlos Hipolito Adiego, policiais civis, quando ouvidos sob o crivo do contraditório esclareceram que o acusado Gilberto estava sendo investigado por roubo de cargas. Através das averiguações foi descoberto que ele possuía um bar e determinado expedição de mandado de busca e apreensão no estabelecimento. Em cumprimento ao um mandado, diligenciaram até o estabelecimento comercial "Mangueiras Bar", de propriedade de Gilberto de Souza Rocha, ora réu. Ao chegarem ao local, o bar estava com as portas abertas, porém sem

responsável legal. No interior do estabelecimento, em uma sala localizada ao lado direito da entrada, encontraram cinco máquinas tipo caça-níquel ligadas, um cartão bancário, um recibo de entrega de mesas e uma xerox de propaganda de show com a informação "SOB NOVA DIREÇÃO GIBA".

Como se vê, as cinco máquinas estavam no bar do acusado, devidamente instaladas e em local acessível ao público. Temos ainda o laudo pericial de fls. 92/96 que concluiu que as máquinas examinadas apresentam-se semelhantes a equipamentos sorteadores aleatórios de resultados, programando por software próprio mediante apostas em reais e termina com a vontade do jogador, assim sendo, o ganho ou perda independem da habilidade física ou intelectual do apostador, tratando-se, portanto, de equipamentos utilizados para a prática de jogo de azar.

Não há como acolher a tese da Defesa de que inexistem nos autos provas suficientes para comprovar a autoria. O conjunto probatório coligido demonstrou que o bar estava sob a responsabilidade do acusado e no local havia efetiva exploração de jogo de azar.

Na aplicação da pena, considero como maus antecedentes as certidões de fls. 127/132 e como circunstâncias judiciais desfavoráveis as denúncias por roubo e tráfico de entorpecentes (fls. 134 – proc 1501920/2019 e proc 1502618/2019), aumentando a pena base para 5 meses. Em seguida, procedo ao aumento de 1 mês em razão da reincidência apontada pela certidão de fls. 133 ( proc. 1500056/2017), totalizando ao final 6 meses de prisão, regime inicial aberto, vedada a conversão da pena corporal em restritiva de direitos por força do art. 44, inciso II, do CP. A esta pena, serão acrescidos mais 10 dias-multa, previstos no preceito secundário da norma.

Pelo exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o(a) ré(u) Gilberto de Souza Rocha a pena de 6 (seis) meses de prisão simples, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, de valor unitário mínimo, por incurso no art. 50, da Lei das Contravenções Penais.

Após o trânsito, designe-se audiência de advertência.

P.I.C.

Santos, 09 de fevereiro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Renata Sanchez Guidugli Gusmão

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA

P U B L I C A Ç ã O

Em 09/02/2022 torno pública em cartório a respeitável sentença acima. Eu , Assistente Judiciária, digitei e subscrevi.